

Karteikarten Stellvertretung — Prüfungsschema § 164 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — BGB Allgemeiner Teil · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Zulässigkeit der Stellvertretung — 1. Kein höchstpersönliches Geschäft: Was ist damit gemeint?

Bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften ist eine Stellvertretung ausgeschlossen, weil das Gesetz die eigene Erklärung des Rechtsträgers verlangt. Klassische Beispiele sind die Eheschließung (§ 1311 BGB) und die Errichtung eines Testaments (§ 2064 BGB); dort ist die Erklärung durch einen Vertreter unwirksam.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit der Stellvertretung — 2. Rechtsgeschäftliches oder rechtsgeschäftsähnliches Handeln: Was ist damit gemeint?

Die §§ 164 ff. BGB gelten unmittelbar nur für Willenserklärungen, auf geschäftsähnliche Handlungen sind sie entsprechend anwendbar. Für Realakte und für die Besitzverschaffung gelten sie nicht; dort ist mit Besitzdiener (§ 855 BGB) und Besitzmittler (§ 868 BGB) zu arbeiten.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit der Stellvertretung — 3. Aktiv- und Passivvertretung: Was ist damit gemeint?

§ 164 I BGB betrifft die Abgabe einer Willenserklärung durch den Vertreter (Aktivvertretung). Für die Entgegennahme einer Erklärung ordnet § 164 III BGB die entsprechende Geltung an (Passivvertretung); dort genügt es, dass der Erklärende gegenüber dem Vertreter erklärt, ein Handeln in fremdem Namen durch den Vertreter ist nicht erforderlich.

KARTE 4 / 9

Eigene Willenserklärung des Vertreters — 1. Abgrenzung zum Boten: Was ist damit gemeint?

Vertreter ist, wer einen eigenen Entscheidungsspielraum hat und eine eigene Willenserklärung bildet; Bote ist, wer eine fremde Erklärung nur weiterleitet. Maßgeblich ist nicht das Innenverhältnis, sondern das Auftreten nach außen aus Sicht eines objektiven Empfängers (§§ 133, 157 BGB).

KARTE 5 / 9

Eigene Willenserklärung des Vertreters — 2. Bedeutung der Abgrenzung: Was ist damit gemeint?

Beim Vertreter richten sich Geschäftsfähigkeit, Willensmängel und Kenntnis nach seiner Person; beim Boten kommt es auf den Geschäftsherrn an. Übermittelt der Bote falsch, ist die Erklärung mit dem übermittelten Inhalt wirksam und nach § 120 BGB anfechtbar; überschreitet der Vertreter seine Vertretungsmacht, greifen §§ 177, 179 BGB.

KARTE 6 / 9

Eigene Willenserklärung des Vertreters — 3. Geschäftsfähigkeit des Vertreters: Was ist damit gemeint?

Der Vertreter muss nicht voll geschäftsfähig sein: Nach § 165 BGB wird die Wirksamkeit der von ihm abgegebenen oder ihm gegenüber abgegebenen Erklärung nicht dadurch beeinträchtigt, dass er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Geschäftsunfähigkeit (§ 104 BGB) schließt die Vertretereigenschaft dagegen aus.

KARTE 7 / 9

Eigene Willenserklärung des Vertreters — 4. Willensmängel und Wissenszurechnung: Was ist damit gemeint?

Nach § 166 I BGB kommt es für Willensmängel sowie für Kenntnis oder Kennenmüssen bestimmter Umstände auf die Person des Vertreters an. § 166 II BGB durchbricht dies bei Handeln nach bestimmten Weisungen: Dann kann sich der Vertretene auf die Unkenntnis des Vertreters nicht berufen, soweit er die Umstände selbst kannte.

KARTE 8 / 9

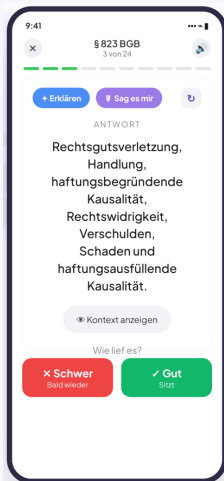
Handeln in fremdem Namen (Offenkundigkeitsprinzip) — 1. Ausdrückliches oder konkludentes Handeln in fremdem Namen: Was ist damit gemeint?

Nach § 164 I 2 BGB macht es keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen abgegeben wird oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. Auszulegen ist nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB).

KARTE 9 / 9

Handeln in fremdem Namen (Offenkundigkeitsprinzip) — 2. Fehlender Offenkundigkeit — verdecktes Handeln: Was ist damit gemeint?

Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, wird der Handelnde selbst verpflichtet. § 164 II BGB schließt eine Anfechtung wegen dieses Mangels ausdrücklich aus; der Vertreter kann sich also nicht darauf berufen, er habe für einen anderen handeln wollen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.